



[www.tecconcursos.com.br/questoes/3350058](https://www.tecconcursos.com.br/questoes/3350058)

CEBRASPE (CESPE) - Pesq A-I (INSA)/INSA/Biodiversidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2601)** A respeito de investidura na função pública, das atribuições do presidente da República, das normas gerais sobre parcerias público -privadas, conforme a Lei n.º 11.079/2004, e de licitações e contratos administrativos consoante a Lei n.º 14.133/2021, julgue o item que se segue.

Grave perturbação da ordem pública é hipótese que autoriza a administração pública a realizar contratação direta por inexigibilidade de licitação.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3355237](https://www.tecconcursos.com.br/questoes/3355237)

CEBRASPE (CESPE) - Tecno P-2 (INSA)/INSA/Inovação/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2602)** À luz do marco legal de ciência, tecnologia e inovação, julgue o item a seguir.

A dispensa de licitação em projetos de pesquisa e desenvolvimento é a principal estratégia para redução de custos, pois possibilita a simplificação dos processos e a redução significativa dos custos operacionais e administrativos, tornando-se a melhor opção para todas as etapas de um projeto.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3355240](https://www.tecconcursos.com.br/questoes/3355240)

CEBRASPE (CESPE) - Tecno P-2 (INSA)/INSA/Inovação/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2603)** À luz do marco legal de ciência, tecnologia e inovação, julgue o item a seguir.

É dispensada a licitação para a aquisição de produtos destinados a pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação ao valor de até R\$ 150 mil, no caso de obras e serviços de engenharia.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3361114](https://www.tecconcursos.com.br/questoes/3361114)

CEBRASPE (CESPE) - AA (IBAMA)/IBAMA/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2604)** Em relação a licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir.

É dispensável a licitação para a celebração de contrato de programa com ente federativo ou com entidade de sua administração pública indireta que envolva prestação de serviços públicos de forma associada.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3375541](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3375541)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2605)** Julgue o item seguinte, a respeito de aspectos relativos à licitação e à contratação de obras públicas.

É inexigível a licitação nos casos de contratação, com profissionais ou empresas de notória especialização, de serviços técnicos especializados relativos a fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3375543](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3375543)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2606)** Julgue o item seguinte, a respeito de aspectos relativos à licitação e à contratação de obras públicas.

Em casos de emergência ou de calamidade pública, é dispensável a licitação para parcelas de obras e serviços que possam ser concluídos no prazo máximo de seis meses, contados a partir da data de assinatura do respectivo contrato.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3375546](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3375546)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2607)** Julgue o item seguinte, a respeito de aspectos relativos à licitação e à contratação de obras públicas.

Os contratos celebrados, por meio de contratações diretas por inexigibilidade de licitação, com empresas de notória especialização para elaboração de estudos técnicos ou projetos executivos poderão prever cláusula de subcontratação de empresas para execução de parte do objeto contratado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3441719](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3441719)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2608)** Acerca de licitações conforme o disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Caso o STM pretenda contratar serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do tribunal, deverá ser observado o procedimento licitatório e, por se tratar de serviços comuns, deverá ser adotada a modalidade pregão.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3447981](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3447981)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2609)** Julgue o item a seguir, relativos a licitações, contratos administrativos e administração indireta.

É inexigível a licitação para contratações que envolvam valores inferiores a R\$ 100.000,00, no caso de obras e serviços de engenharia.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3450861](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3450861)

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2610)** Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item subsecutivo.

É dispensável a licitação para contratação que tenha por objeto o abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estado de longa duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3450863](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3450863)

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2611)** Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item subsecutivo.

É inexigível a licitação em caso de contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, com profissionais de notória especialização, para assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3450866](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3450866)

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2612)** Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item subsecutivo.

A razão da escolha da contratada, a justificativa de preço e a autorização da autoridade competente são elementos suficientes à instrução do processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3493264](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3493264)

CEBRASPE (CESPE) - Adm (PF)/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2613)** De acordo com o disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte, acerca das licitações públicas.

Nas hipóteses do processo de contratação direta, poderá ser realizada a comprovação, a qualquer momento, da compatibilidade dos preços praticados pelo contratado com os valores praticados no mercado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3495282](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3495282)

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2614)** A respeito de aspectos relativos às compras no setor público, julgue o item a seguir.

De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a contratação direta por dispensa ou inexigibilidade de licitação para a aquisição de bens só é permitida caso o fornecedor já esteja previamente cadastrado no sistema de fornecedores.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3495395](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3495395)

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2615)** Julgue o item a seguir, a respeito das modalidades licitatórias, bem como da dispensa e da inexigibilidade de licitação.

É inexigível a licitação para a aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3495764](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3495764)

CEBRASPE (CESPE) - Arqt e Urb (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2616)** Julgue o item a seguir, considerando o disposto na Lei nº 14.133/2021.

Na instrução processual de uma contratação direta, que compreende os casos de dispensa de licitação para serviços e compras, é dispensável a elaboração do termo de referência ou projeto básico, além do documento de formalização da demanda.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3546921](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3546921)

CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 1/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2617)** A respeito de licitação, julgue o próximo item.

Nos casos de contratação direta por inexigibilidade de licitação em razão da inviabilidade de competição, a justificativa do prego a ser contratado é opcional.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3547042](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3547042)

CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 1/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2618)** Julgue o próximo item, relativo a dispensa e inexigibilidade de licitação e pregão.

A inviabilidade de competição obriga a contratação direta por dispensa de licitação e, caso seja comprovada fraude na contratação, o agente público responsável responderá subsidiariamente ao contratado pelo dano causado ao erário.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3548546](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3548546)

CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 3/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2619)** Com base nas legislações aplicáveis à governança de TI, julgue o item seguinte.

Considere que o comando da Polícia Federal tenha solicitado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) a aquisição urgente de um sistema avançado para quebrar senhas e descryptografia de dispositivos eletrônicos paracomunicação em operações estratégicas e fronteiriças do Brasil. Considere, ainda, que a aquisição se ampara em uma ameaça iminente de ciberataques identificada pela PF que poderia comprometer a segurança nacional, de acordo como o estabelecido pelo Ministro de Estado da Defesa. Nessa situação hipotética, conforme a Lei n.º 14.133/2021, a PF poderia realizar a aquisição em apreço por meio de contratação direta por inexigibilidade de licitação.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3552580](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3552580)

CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2620)** Julgue o item a seguir, relativo a noções de direito administrativo.

É inexigível a licitação para a contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos pelo Ministério da Defesa, mediante demanda dos comandos das Forças Armadas.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3597366](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3597366)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Administração/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2621)** No que se refere a licitações públicas, julgue os item que se segue.

Diante da necessidade de contratação de um serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual, com profissional de notória especialização, para a emissão de um parecer destinado a órgão público, a licitação será dispensada.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3597430](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3597430)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Administração/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2622)** A respeito das principais diretrizes do processo licitatório, julgue o seguinte item, com base na legislação vigente.

A dispensa de licitação ocorre quando há inviabilidade de competição, como na contratação de profissional de arte consagrado pela crítica.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2623)** No que se refere à gestão e à fiscalização de contratos, à sustentabilidade nas compras públicas, às compras e ao sistema de registro de preços, à dispensa e inexigibilidade, ao planejamento e à execução e ao direito de preferência, julgue o item a seguir.

Quando o objeto a ser adquirido pela administração possuir um só fornecedor, estará caracterizada hipótese de dispensa de licitação.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Geotecnologia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2624)** Determinada autarquia federal pretende firmar contrato administrativo para a contratação de estudo e serviços técnicos de arquitetura especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item que se segue.

A autarquia poderá valer-se da contratação direta por inexigibilidade de licitação.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Técnico/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2625)** Com base na Lei n.º 14.133/2021 (Lei de Licitações), julgue o item subsequente.

É dispensável a licitação nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2626)** No que se refere às normas de licitação e contratos administrativos previstas na Lei n.º 8.666/1993 e na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

A locação, pela administração pública, de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração pública cujas características ou necessidades de instalação e de localização tornem necessária a sua escolha configura hipótese de dispensa de licitação segundo a Lei n.º 8.666/1993, ao passo que figura como causa de inexigibilidade de licitação na Lei n.º 14.133/2021.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Elétrica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2627)** Julgue o item subsequente, a respeito de contratação direta de obras e serviços de engenharia e arquitetura, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para a administração pública.

Desde que caracterizada a inviabilidade de competição e demonstrada notória especialização, é permitida a contratação por inexigibilidade de projetos básico e executivo de obras.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2795528](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2795528)

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Elétrica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2628)** Julgue o item subsequente, a respeito de contratação direta de obras e serviços de engenharia e arquitetura, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para a administração pública.

A contratação de obra por dispensa de licitação, nos casos de emergência ou de calamidade pública, está limitada a valores inferiores a R\$ 50.000.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2795655](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2795655)

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Arquitetura/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2629)** A reforma de um prédio público, contratada pelo regime de execução de empreitada por preço unitário, teve um primeiro aditivo contratual de novos serviços, fruto de mudança de especificações, o que acarretou acréscimo de 30% no valor original do contrato. Posteriormente ao aditivo contratual, durante a execução da troca de um piso prevista no orçamento, foram executados efetivamente 300 m<sup>2</sup>, mas a planilha orçamentária previa 200 m<sup>2</sup>.

Acerca dessa situação hipotética e da legislação vigente, julgue o item a seguir.

Para a contratação de obras e serviços de engenharia por dispensa de valor, deverá ser demonstrada no processo a inviabilidade de competição.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2854344](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2854344)

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/"Sem Área"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2630)** Quanto à delegação dos serviços públicos, ao controle da administração pública e à contratação sem licitação, julgue o item a seguir.

Cabe contratação direta de fornecedor da administração pública, mediante dispensa de licitação, quando a competição for inviável para o objeto do contrato.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2854622](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2854622)

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2631)** Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2854623](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2854623)

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2632)** Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Quando não se tratar de inexigibilidade de licitação, a locação de imóvel se dará por dispensa de licitação, independentemente do valor.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2854625](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2854625)

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2633)** Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

É inexigível a licitação que tenha por objeto a aquisição de objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que tal aquisição seja inerente às finalidades do órgão ou compatível com elas.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2875299](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2875299)

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2634)** Determinada fundação pública federal pretendia realizar compra de produto de limpeza mediante contratação pública orçada em valor inferior a cinquenta mil reais. Para tanto, a autoridade competente da fundação decidiu realizar contratação direta por inexigibilidade de licitação. Uma empresa interessada na contratação apresentou recurso à instância superior daquela autoridade, alegando não se tratar de hipótese de inexigibilidade. A autoridade superior acatou o recurso da empresa, por entender não haver previsão legal de contratação direta no caso, e revogou a decisão do subordinado.

A partir da situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

A decisão da autoridade competente de realizar contratação direta por inexigibilidade de licitação destoa do regramento legal em vigor, porquanto ao caso não se aplica a hipótese de inexigibilidade de licitação.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2875300](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2875300)

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)



**2635)** Determinada fundação pública federal pretendia realizar compra de produto de limpeza mediante contratação pública orçada em valor inferior a cinquenta mil reais. Para tanto, a autoridade competente da fundação decidiu realizar contratação direta por inexigibilidade de licitação. Uma empresa interessada na contratação apresentou recurso à instância superior daquela autoridade, alegando não se tratar de hipótese de inexigibilidade. A autoridade superior acatou o recurso da empresa, por entender não haver previsão legal de contratação direta no caso, e revogou a decisão do subordinado.

A partir da situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

A decisão da autoridade superior foi acertada, porque não há previsão legal para contratação direta no caso em apreço.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2877442](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2877442)

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Tecnologia da Informação/Gestão de Contratos de TI/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2636)** De acordo com as disposições da Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

O procedimento licitatório é inexigível para a contratação realizada por instituição pública científica, tecnológica ou de inovação que tenha por objeto transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida, desde que demonstrada vantagem para a administração.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2983362](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2983362)

CEBRASPE (CESPE) - Aud Fis (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Posturas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2637)** Julgue o item subsequente, que tratam de consórcios públicos, conselhos, elaboração de projetos, Lei de Acesso à Informação e Lei da Transparência.

É permitida a dispensa de licitação pela administração direta para a contratação de consórcio público para o cumprimento de seus objetivos.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3039362](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3039362)

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/"Sem Área"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2638)** A prefeitura de determinado município pretende realizar locação de imóvel para ser utilizado como depósito de bens apreendidos, como veículos e mercadorias confiscados durante operações de fiscalização.

Acerca dessa situação hipotética e das disposições da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), julgue o item que se segue.

No caso de locação, as características de instalação e de localização do imóvel são irrelevantes para justificar eventual inexigibilidade de licitação.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3039364](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3039364)

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/"Sem Área"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2639)** A prefeitura de determinado município pretende realizar locação de imóvel para ser utilizado como depósito de bens apreendidos, como veículos e mercadorias confiscados durante operações de fiscalização.

Acerca dessa situação hipotética e das disposições da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), julgue o item que se segue.

No caso de locação, a certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis é requisito para contratação por inexigibilidade de licitação.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3039366](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3039366)

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/"Sem Área"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2640)** A prefeitura de determinado município pretende realizar locação de imóvel para ser utilizado como depósito de bens apreendidos, como veículos e mercadorias confiscados durante operações de fiscalização.

Acerca dessa situação hipotética e das disposições da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), julgue o item que se segue.

Na situação em apreço, a locação de imóvel poderá ser dispensável, se os bens apreendidos forem resultado de colaboração premiada.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3076079](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3076079)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2641)** A respeito dos princípios e conceitos envolvidos nas licitações de obras públicas, julgue o item a seguir.

A licitação é dispensável quando a competição é inviável, como no caso da contratação de equipe de fiscalização de obras públicas.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3103063](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3103063)

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2642)** Com base no disposto na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), julgue o item subsequente.

Os casos de dispensa de licitação previstos na lei em comento não são, em princípio, passíveis de interpretação ampliativa ou de outros mecanismos hermenêuticos para ampliar o alcance da lei.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3144932](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3144932)

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2643)** Com base na legislação pertinente à gestão e fiscalização de contratos por escopo, julgue o item a seguir.

A elaboração de parecer é considerada serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3202202](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3202202)

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2644)** No que concerne ao processo licitatório, julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

A licitação será dispensável para a aquisição de materiais ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, já que é inviável a competição.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3206578](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3206578)

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2645)** Acerca de licitações e processo licitatório, julgue o item subsecutivo, de acordo com o disposto na Lei n.º 14.133/2021 e com a jurisprudência do STF.

O processo licitatório será dispensável para a contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação não tenham surgido licitantes interessados ou não tenham sido apresentadas propostas válidas.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2367896](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2367896)

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2646)** Julgue o seguinte item, relativos a licitações, limitações administrativas, órgãos e serviços públicos.

Dispensa-se a licitação quando for inviável a competição, tal como no caso de contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2421661](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2421661)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Arquivologia/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2647)** Acerca das hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação dispostas na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, julgue o item a seguir.

É possível a combinação entre as hipóteses previstas na lei em apreço para a efetivação da contratação por dispensa de licitação.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2421662](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2421662)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Arquivologia/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2648)** Acerca das hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação dispostas na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, julgue o item a seguir.

Diante de uma hipótese prevista na lei em questão para dispensa de licitação, mas havendo possibilidade de competição entre potenciais fornecedores, a administração pública estará obrigada a realizar o procedimento licitatório.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2421664](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2421664)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Arquivologia/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2649)** Acerca das hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação dispostas na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, julgue o item a seguir.

A contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada e(ou) pela opinião pública, pode ocorrer por inexigibilidade de licitação.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2588962](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2588962)

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Administração/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2650)** Julgue o item a seguir, considerando a Lei n.º 14.133/2021, que dispõe acerca de licitações e contratos.

É dispensável a licitação para a contratação de profissional do setor artístico consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, ou para o patrocínio ou a defesa de causas judiciais ou administrativas.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2588969](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2588969)

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Administração/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2651)** Julgue o item a seguir, considerando a Lei n.º 14.133/2021, que dispõe acerca de licitações e contratos.

É inexigível a licitação quando inviável a competição, como é o caso da contratação que tenha por objeto a aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde, ou a contratação nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2589302](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2589302)

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Administração/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2652)** Quanto a licitações e suas regras, julgue o próximo item.

Os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação se enquadram como processos de contratação direta.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2716744](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2716744)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Sistemas de TI/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2653)** Um órgão público deseja contratar um sistema de gestão de pessoas que contemple módulo de folha de pagamentos, gestão de frequência e férias. O objeto da contratação prevê o fornecimento de licenças, a implantação da solução em infraestrutura própria do órgão público, a capacitação de usuários e o suporte técnico pelo período de 36 meses. A pesquisa de preços, realizada a partir da solução definida no estudo técnico preliminar, resultou em um valor médio de R\$ 300 mil e, conforme edital, o critério de julgamento das propostas será pelo menor preço.

Com base no cenário hipotético precedente, julgue o item a seguir.

Caso a licitação seja frustrada pelo fato de as propostas apresentadas consignarem valores manifestamente superiores aos praticados no mercado, o órgão poderá, no prazo de um ano, dispensar nova licitação se mantidas as mesmas condições do edital.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2724469](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2724469)

CEBRASPE (CESPE) - Adm (MME)/MME/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2654)** Julgue o item subsequente, que dizem respeito à organização da administração pública, bem como aos critérios atinentes a dispensa e inexigibilidade de licitação.

A inexigibilidade de licitação é aplicada quando a administração pública realiza a contratação de forma direta, nos casos em que o objeto do contrato seja caracterizado como inviável para competição.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1906144](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1906144)

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPESP-EXE)/FUNPESP-EXE/Administrativa (Logística, Recursos Humanos e Governança)/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2655)** Com base na lei de licitações e contratos administrativos vigente no Brasil, julgue o item a seguir.

Configura-se transgressão disciplinar a contratação direta devido à inexigibilidade de licitação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual de profissionais da área de propaganda.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1937934](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1937934)

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2656)** Tendo em vista as disposições da CF, a legislação em vigor e a jurisprudência do STF, julgue o seguinte item.

É inexigível, nos termos da Lei n.º 14.133/2021, a licitação para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2214955](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2214955)

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

**2657)** Acerca dos procedimentos relacionados a licitações e pregão eletrônico, julgue o próximo item.

Ao se comprovar superfaturamento em contratação por inexigibilidade de licitação, tanto o fornecedor do serviço quanto o agente público responsável pela contratação responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3441721](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3441721)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alienações (arts. 76 e 77 da Lei nº 14.133/2021)

**2658)** Acerca de licitações conforme o disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

A alienação de bem imóvel da administração pública, via dação em pagamento, cuja aquisição não tenha derivado, na origem, desse mesmo tipo de negócio jurídico dispensa autorização legislativa e realização de licitação, exigindo-se apenas a demonstração de interesse público e a avaliação prévia.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3445312](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3445312)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Ativos Patrimoniais e Imobiliários/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alienações (arts. 76 e 77 da Lei nº 14.133/2021)

**2659)** A respeito da gestão dos bens imóveis públicos, julgue o item a seguir.

A alienação de bens imóveis públicos pode ser realizada diretamente, sem a necessidade de licitação, desde que o valor do imóvel esteja de acordo com a avaliação de mercado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3445347](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3445347)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Ativos Patrimoniais e Imobiliários/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alienações (arts. 76 e 77 da Lei nº 14.133/2021)

**2660)** Julgue o item a seguir, no que se refere à alienação e à oneração de bens públicos.

A alienação de bens públicos pode ocorrer por venda, doação, permuta, concessão de direito real de uso ou investidura, desde que respeitadas as normas legais aplicáveis.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2775677](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2775677)

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alienações (arts. 76 e 77 da Lei nº 14.133/2021)

**2661)** No que se refere à gestão e à fiscalização de contratos, à sustentabilidade nas compras públicas, às compras e ao sistema de registro de preços, à dispensa e inexigibilidade, ao planejamento e à execução e ao direito de preferência, julgue o item a seguir.

É vedada a concessão de direito de preferência em caso de venda de imóveis do patrimônio público.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2779683](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2779683)

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU BR)/CAU BR/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alienações (arts. 76 e 77 da Lei nº 14.133/2021)

**2662)** A respeito de licitações e contratos administrativos, à luz da Lei n.º 14.133/2021, julgue o seguinte item.

No caso da venda de bens imóveis, o licitante que estiver ocupando o imóvel objeto da licitação terá direito de preferência, desde que atendidas todas as regras do edital.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2934983](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2934983)

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alienações (arts. 76 e 77 da Lei nº 14.133/2021)

**2663)** Com relação à disciplina atinente a improbidade administrativa, decadência administrativa e licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir, considerando as disposições das Leis n.º 8.429/1992, n.º 14.133/2021 en.º 9.784/1999, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

A alienação de bem imóvel pertencente a autarquia ou fundação prescinde de autorização legislativa, estando condicionada a prévio procedimento licitatório na modalidade leilão.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2935147](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2935147)

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alienações (arts. 76 e 77 da Lei nº 14.133/2021)

**2664)** No que diz respeito aos bens, aos serviços e às obras municipais, bem como ao poder de polícia dos municípios, julgue o item subsequente.

No município de Maceió, os bens públicos de natureza imobiliária somente podem ser alienados mediante licitação, desde que comprovado o interesse público, por previsão expressa na lei orgânica municipal.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3079253](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3079253)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alienações (arts. 76 e 77 da Lei nº 14.133/2021)

**2665)** Com base nas disposições da Lei n.º 13.709/2018 e da Lei n.º 14.133/2021, julgue o próximo item.

Investidura consiste na aquisição, pelo poder público, mediante dispensa de licitação, de parte de imóvel lindeiro a obra pública, por necessidade de conclusão da obra.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2367868](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2367868)

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alienações (arts. 76 e 77 da Lei nº 14.133/2021)

**2666)** Considerando a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos — Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

A alienação de bens imóveis da administração pública cuja aquisição tenha derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento dispensa autorização legislativa e exige apenas avaliação prévia e licitação na modalidade leilão.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3829265](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3829265)

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Comercial/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

**2667)** De acordo com as disposições da Lei n.º 14.744/2023 (Lei de Preferência da TELEBRAS) e de seu Decreto regulamentador, bem como da Lei n.º 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e do Regulamento de Licitações e Contratos (RELIC) da TELEBRAS, julgue o item que se segue.

O instrumento de medição de resultados (IMR) estabelece adequações de pagamento vinculadas ao desempenho do contratado, sendo o seu uso obrigatório sempre que a administração pública não puder determinar previamente os exatos parâmetros de dimensionamento do serviço.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3841964](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3841964)

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

**2668)** Com base nas disposições da Lei n.º 14.133/2021 e do Decreto n.º 11.462/2023, julgue o item a seguir, referentes a licitações públicas.

O edital de licitação para registro de preços pode prever diferentes preços em razão da forma e do local de acondicionamento dos objetos a serem adquiridos.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3249781](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3249781)

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

**2669)** A respeito de aspectos atinentes ao processo licitatório, julgue o item a seguir.

O processo licitatório para registro de preços será realizado na modalidade concorrência ou pregão, devendo ser adotado como critério de julgamento o menor preço ou o maior retorno econômico.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---



CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

**2670)** A respeito de aspectos atinentes ao processo licitatório, julgue o item a seguir.

A Lei nº 14.133/2021 define credenciamento como o procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por meio de edital e destinado à análise das condições de habilitação dos interessados.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Aracaju)/Pref Aracaju/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

**2671)** Em relação a licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir, com base na legislação e na jurisprudência do STF.

Na hipótese de ser viável e vantajosa para a administração pública a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas, é possível a realização de procedimento auxiliar de licitação na forma de credenciamento para contratação paralela e não excludente.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Administração, Economia, Contabilidade ou Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

**2672)** A respeito de modalidades licitatórias, julgue o item subsequente.

O sistema de registro de preços não é uma modalidade licitatória, mas uma das espécies de procedimentos auxiliares à contratação direta ou às modalidades do pregão e da concorrência, com o objetivo de registrar formalmente preços relativos a prestação de serviços, obras e aquisição e locação de bens para contratações futuras.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

**2673)** Em relação ao processo administrativo, ao sistema de registro de preços, aos agentes públicos e à responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsequente.

É vedado o registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação, sem indicação do total a ser adquirido, quando for a primeira licitação para o objeto.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Arquitetura/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

**2674)** No que se refere às licitações e aos contratos administrativos, julgue o item a seguir, com base na Lei nº 14.133/2021.

O credenciamento, a pré-qualificação, a adjudicação e o sistema de registro de preços constituem procedimentos auxiliares dos processos licitatórios.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3343755](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3343755)

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Enfermagem do Trabalho/2025  
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

**2675)** Julgue o item seguinte, com base nos Decretos n.º 11.531/ e n.º 11.462/2023.

É vedada às entidades da administração pública federal a adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3348467](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3348467)

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025  
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

**2676)** A respeito dos aspectos pertinentes a licitações e contratos administrativos, julgue o item subsecutivo.

Nos casos de contratações simultâneas em condições padronizadas, a administração pública deverá utilizar o credenciamento, haja vista a sua vantajosidade.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3348879](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3348879)

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025  
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

**2677)** Com base no Decreto n.º 11.878/2024, que dispõe sobre o credenciamento de licitantes, e na IN/SEGES/ME n.º 73/2022, que dispõe sobre a licitação pelo critério de julgamento por menor preço ou maior desconto na forma eletrônica, julgue o próximo item.

O credenciamento deve ficar permanentemente aberto durante o período de vigência do edital, sendo sua última fase a etapa recursal.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3437499](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3437499)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Administrativo, Suprimento, Manutenção e Serviços/2025  
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

**2678)** Acerca da gestão de contratos e convênios nas organizações públicas, julgue o item a seguir.

Nas licitações públicas, a pré-qualificação é o procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por meio de edital e destinado à análise das condições de habilitação, total ou parcial, de fornecedores interessados.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3450870](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3450870)

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

**2679)** A respeito da elaboração e fiscalização de contratos administrativos, julgue o item que se seguem.

A atuação do contratado na execução contratual deve ser avaliada pelo contratante com base em indicadores objetivamente definidos no contrato, sendo escusada a sua menção no registro cadastral em que a inscrição do licitante tenha sido realizada.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3546918](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3546918)

CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 1/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

**2680)** A respeito de licitação, julgue o próximo item.

O sistema de registro de preços consiste em modalidade de licitação destinada a registrar formalmente os preços de bens e serviços para futuras contratações.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2775675](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2775675)

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

**2681)** No que se refere à gestão e à fiscalização de contratos, à sustentabilidade nas compras públicas, às compras e ao sistema de registro de preços, à dispensa e inexigibilidade, ao planejamento e à execução e ao direito de preferência, julgue o item a seguir.

É possível a adesão de órgão não participante do processo licitatório à ata de registro de preços cujo objeto seja a aquisição de computadores.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2996324](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2996324)

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

**2682)** Julgue o item subsecutivo, a respeito de compras nas organizações públicas.

A organização pública licitante pode exigir registro cadastral complementar de potenciais fornecedores para o acesso ao edital de licitação e a seus anexos.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2996328](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2996328)

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

**2683)** Julgue o item subsecutivo, a respeito de compras nas organizações públicas.

É vedado à administração pública realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3076076](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3076076)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

**2684)** A respeito dos princípios e conceitos envolvidos nas licitações de obras públicas, julgue o item a seguir.

É vedada à administração a contratação de execução de obras de engenharia pelo sistema de registro de preços, a fim de que os princípios da eficiência, da competitividade e da isonomia sejam observados.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3206498](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3206498)

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

**2685)** Com base na Lei n.º 8.429/1992, na Lei n.º 9.784/1999 e na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Ao Tribunal Superior Eleitoral é defeso aderir a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2304796](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2304796)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

**2686)** Em relação aos direitos dos usuários de serviços públicos, às servidões administrativas, ao registro de preços e aos consórcios públicos, julgue o item a seguir.

Conquanto o sistema de registro de preços se destine a facilitar contratações da administração pública, ele não é de adoção compulsória, pois o poder público pode optar por nova licitação, desde que o faça motivadamente.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2421668](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2421668)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Arquivologia/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

**2687)** Julgue o item que se segue, pertinentes aos procedimentos auxiliares das licitações e contratações dispostos na Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

No procedimento de credenciamento, a administração deverá divulgar e manter à disposição do público, em sítio eletrônico oficial, o edital de chamamento, de modo a permitir o cadastramento anual de novos interessados.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2421670](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2421670)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Arquivologia/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

**2688)** Julgue o item que se segue, pertinentes aos procedimentos auxiliares das licitações e contratações dispostos na Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

No sistema de registro de preços, o edital deverá dispor acerca da possibilidade de prever preços diferenciados para quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2589318](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2589318)

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Administração/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

**2689)** Quanto a licitações e suas regras, julgue o próximo item.

Veta-se a utilização de sistema de registro de preços para contratação de obras de engenharia.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2706434](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2706434)

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

**2690)** No que diz respeito a licitações e contratos administrativos, julgue o item subsequente.

Órgão da administração pública indireta que pretenda realizar processo licitatório para registro de preço deverá fazê-lo na modalidade pregão ou concorrência, salvo se o objeto envolver inovação tecnológica ou técnica, situação em que é exigida a modalidade diálogo competitivo.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2706437](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2706437)

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

**2691)** No que diz respeito a licitações e contratos administrativos, julgue o item subsequente.

Quando a administração pública realiza processo licitatório para registro de preços, os valores constantes na ata de registro de preços não poderão ser alterados pelo prazo de um ano.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2064785](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2064785)

CEBRASPE (CESPE) - PJM (Pires do Rio)/Pref Pires do Rio/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

**2692)** Em relação ao sistema de registro de preços (SRP), julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021 e a doutrina pertinente.

A doutrina denomina de carona, ou não participante, o órgão ou a entidade que não participa dos procedimentos iniciais da licitação para registro de preços.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2064786](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2064786)

CEBRASPE (CESPE) - PJM (Pires do Rio)/Pref Pires do Rio/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

**2693)** Em relação ao sistema de registro de preços (SRP), julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021 e a doutrina pertinente.

O SRP é uma modalidade de licitação que objetiva registrar os preços de fornecedores para futura contratação pelo poder público.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2064788](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2064788)

CEBRASPE (CESPE) - PJM (Pires do Rio)/Pref Pires do Rio/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

**2694)** Em relação ao sistema de registro de preços (SRP), julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021 e a doutrina pertinente.

O SRP pode ser utilizado para a contratação de bens e serviços, mas não para obras e serviços de engenharia.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1718497](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1718497)

CEBRASPE (CESPE) - AFJRE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

**2695)** O SRP consiste em conjunto de procedimentos para registro formal de preços para contratações futuras. Acerca do Sistema de Registro de Preços, julgue o item seguinte.

O Sistema de Registro de Preços poderá ser usado quando, pelas características do bem ou serviço, salvo os de engenharia, houver necessidade de contratações frequentes, ou quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela administração.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3296446](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3296446)

CEBRASPE (CESPE) - Comp (InoversaSul)/InoversaSul/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2696)** Acerca do termo de referência e de contratos administrativos, julgue o item seguinte, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

O licitante vencedor deve ser convocado a assinar o termo de contrato no prazo e nas condições fixadas pelo edital; caso tal convocação ocorra após o transcurso do prazo de validade da proposta, o licitante vencedor fica desobrigado de assumir o compromisso, não incidindo sobre ele qualquer penalidade.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3313562](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3313562)

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Administração, Economia, Contabilidade ou Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2697)** Considerando as disposições da Lei n.º 14.133/2021, julgue o próximo item, referente a contratos administrativos.

Suponha que um ente público tenha comprado, mediante dispensa de licitação em razão do valor, um curso de capacitação *online*, destinado à atualização profissional de dois servidores. Nesse caso, o instrumento de contrato não é obrigatório e pode ser substituído por outro instrumento hábil.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3313564](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3313564)

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Administração, Economia, Contabilidade ou Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2698)** Considerando as disposições da Lei n.º 14.133/2021, julgue o próximo item, referente a contratos administrativos.

Aos contratos administrativos são aplicáveis, de forma subsidiária, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas do direito privado.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3348516](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3348516)

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2699)** A respeito dos aspectos pertinentes a licitações e contratos administrativos, julgue o item subsecutivo.

No processo licitatório, caso a administração pública não realize a convocação do licitante vencedor dentro do prazo estipulado, ficam os licitantes desobrigados dos compromissos anteriormente assumidos.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3348520](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3348520)

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2700)** A respeito dos aspectos pertinentes a licitações e contratos administrativos, julgue o item subsecutivo.

A recusa do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela administração pública caracterizará, em todos os casos, o descumprimento total da obrigação assumida e sujeitará o adjudicatário à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3348785](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3348785)

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2701)** Acerca da padronização dos procedimentos de contratação, da sustentabilidade nas contratações e da política de governança e gestão das contratações no âmbito da justiça do trabalho, julgue o item seguinte.

A fim de garantir a transparência do processo licitatório, o edital de licitação deve prever as obrigações do contratante.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3361115](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3361115)

CEBRASPE (CESPE) - AA (IBAMA)/IBAMA/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2702)** Em relação a licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir.

Em razão do princípio da formalidade adotado pela administração pública, não se admite a forma eletrônica na celebração de contratos e termos aditivos.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3373559](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3373559)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Ciências Contábeis/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2703)** No que se refere aos contratos administrativos, sua gestão e aos princípios a eles aplicáveis, julgue o item subsequente.

Os contratos e seus aditamentos devem ter forma escrita, não se admitindo forma eletrônica, e ser juntados ao processo que deu origem à contratação, bem como divulgados e mantidos à disposição do público, em sítio eletrônico oficial.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3375030](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3375030)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2704)** Acerca de programação e controle de obras e da análise e interpretação de documentação técnica, julgue o item a seguir.

As condições para a execução de contratos administrativos devem ser estabelecidas com clareza e precisão e estar expressas em cláusulas que definam os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes, em conformidade com os termos do edital de licitação e os da proposta vencedora.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3375230](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3375230)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2705)** Acerca de programação e controle de obras e da análise e interpretação de documentação técnica, julgue o item a seguir.

Será obrigatório à administração pública, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.



Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3375242](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3375242)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2706)** Acerca de programação e controle de obras e da análise e interpretação de documentação técnica, julgue o item a seguir.

São necessárias em todo contrato administrativo as cláusulas que estabeleçam os casos de extinção.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3424761](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3424761)

CEBRASPE (CESPE) - Tec (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Monitoramento Preditivo/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2707)** Em relação à modelagem de contratos de manutenção predial em empresa pública, à luz da legislação vigente, julgue o item a seguir.

É vedada a previsão, no mesmo contrato de manutenção predial, da disponibilização de postos de trabalho e do fornecimento de serviços sob demanda.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3441724](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3441724)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2708)** Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item subsequente, relativos a contratos administrativos.

Na formalização dos contratos administrativos, deve-se observar, como regra geral, a edição de cláusula que declare competente o foro da sede da administração envolvida no contrato a ser celebrado, para dirimir qualquer questão contratual.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3447978](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3447978)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2709)** Julgue o item a seguir, relativos a licitações, contratos administrativos e administração indireta.

Em todos os contratos administrativos, são necessárias cláusulas que estabeleçam o regime de execução ou a forma de fornecimento e a matriz de risco, quando for o caso.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3597432](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3597432)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Administração/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos.  
Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2710)** Determinado município brasileiro firmou contrato administrativo por escrito com uma construtora para a construção de nova unidade básica de saúde (UBS), no valor de R\$ 1,8 milhão de reais e prazo de execução de 12 meses. O contrato previa cláusulas essenciais, tais como objeto claro e valor total, prazo de execução, condições de pagamento, cláusulas de alteração unilateral e rescisão administrativa, garantia contratual de 5% do valor contratado e previsão de sanções administrativas em caso de seu descumprimento.

Durante a execução da obra, a prefeitura manteve fiscalização técnica obrigatória, com emissão de relatórios mensais por engenheiro concursado. Contudo, após 8 meses, a construtora contratada reduziu o ritmo dos trabalhos e suspendeu parte dos serviços, sob a alegação de aumento inesperado de custos.

Verificado o descumprimento injustificado do cronograma, o gestor do contrato aplicou multa contratual de 5% e notificou a contratada sobre a possibilidade de rescisão unilateral do contrato. Sem solução amigável, a prefeitura rescindiu unilateralmente o contrato por inexecução e executou a garantia contratual.

Com base na situação hipotética apresentada e na legislação relacionada aos contratos administrativos, julgue o item a seguir.

A formalização do contrato administrativo por escrito, como ocorreu entre o município e a construtora contratada, é condição de eficácia e requisito obrigatório para a validade do ajuste.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2775798](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2775798)

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Desenvolvimento e Arquitetura de Software/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos.  
Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2711)** Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o seguinte item.

Na contratação de projetos e serviços de desenvolvimento de *softwares*, os autores devem ceder à administração pública todos os direitos patrimoniais a eles relativos; assim, os *softwares* poderão ser livremente alterados e utilizados em outras ocasiões, sem necessidade de novas autorizações por parte dos autores.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2795227](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2795227)

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos.  
Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2712)** Em um contrato público regido pela Lei n.º 14.133/2021, o orçamento do projeto básico da obra foi elaborado com base no SINAPI, referência janeiro de 2023. Durante o processo licitatório, a data-limite para entrega de propostas foi 14/9/2023 e o contrato foi assinado em 20/11/2023, com previsão de início imediato. O prazo de execução da obra é de dois anos.

Com referência à situação hipotética acima descrita, julgue o item subsequente com base na legislação vigente.

Nas condições mencionadas, a primeira medição reajustada deverá ocorrer em 2024.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2795228](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2795228)

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos.  
Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2713)** Em um contrato público regido pela Lei n.º 14.133/2021, o orçamento do projeto básico da obra foi elaborado com base no SINAPI, referência janeiro de 2023. Durante o processo licitatório, a data-limite para entrega de propostas foi 14/9/2023 e o contrato foi assinado em 20/11/2023, com previsão de início imediato. O prazo de execução da obra é de dois anos.

Com referência à situação hipotética acima descrita, julgue o item subsequente com base na legislação vigente.

Independentemente da data-base, a contratada só passará a ter direito a reajustamento após completar 12 meses de execução do contrato.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2795229](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2795229)

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2714)** Em um contrato público regido pela Lei n.º 14.133/2021, o orçamento do projeto básico da obra foi elaborado com base no SINAPI, referência janeiro de 2023. Durante o processo licitatório, a data-limite para entrega de propostas foi 14/9/2023 e o contrato foi assinado em 20/11/2023, com previsão de início imediato. O prazo de execução da obra é de dois anos.

Com referência à situação hipotética acima descrita, julgue o item subsequente com base na legislação vigente.

A cláusula de reajuste contratual poderá adotar mais de um índice específico ou setorial para a correção monetária prevista no contrato.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2844421](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2844421)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2715)** A respeito de programação de obras e considerando, quando pertinente, a Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações, julgue o item a seguir.

Nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que compatível com o regime de execução, a medição será mensal.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2855170](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2855170)

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2716)** A respeito das características, da formalização, da fiscalização dos contratos administrativos e das sanções previstas na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte.

A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2890642](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2890642)

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista Ambiental/Engenharia Agrônômica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2717)** No que se refere ao uso dos poderes administrativos, aos contratos administrativos e ao controle da administração pública, julgue o item subsequente.

Não obstante a presunção de validade dos atos da administração pública, os contratos administrativos que envolvam direito real sobre imóvel exigem a lavratura de escritura pública.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2891150](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2891150)

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2718)** Julgue o próximo item, relativo à fiscalização de obras e serviços de engenharia no âmbito da administração pública.

Em qualquer contrato, são necessárias cláusulas que estabeleçam a periodicidade da medição de serviços; para obras e serviços de engenharia, sempre que compatível com o regime de execução, a medição será bimestral.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3074907](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3074907)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2719)** Acerca de noções de direito administrativo, julgue o item a seguir.

É vedada a forma eletrônica de celebração de contrato administrativo decorrente de processo licitatório.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3076165](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3076165)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2720)** Julgue o item a seguir, com base na legislação pertinente à administração de contratos.

O regime de execução é uma cláusula necessária em todo contrato de obra.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3076167](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3076167)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2721)** Julgue o item a seguir, com base na legislação pertinente à administração de contratos.

Apenas os contratos com prazo de duração superior a 1 ano deverão conter cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3076173](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3076173)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2722)** Julgue o item a seguir, com base na legislação pertinente à administração de contratos.

Nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que compatível com o regime de execução, a medição será mensal.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3081342](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3081342)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2723)** Acerca da composição e aplicação de índices para atualização de custos na construção civil, julgue o item a seguir.

Em uma contratação pública regida pela Lei n.º 14.133/2021, a administração deverá indicar, no respectivo contrato de prestação de serviços, cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3142992](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3142992)

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2724)** Acerca das diretrizes orçamentárias, do SIAFI, das despesas públicas, das modalidades de licitação pública, dos contratos e das compras, julgue o item seguinte.

Os contratos formalizados com órgãos da administração pública devem ter forma escrita e ser sempre mantidos à disposição do público.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3144587](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3144587)

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2725)** Julgue o seguinte item, relativo a fiscalização e acompanhamento da aplicação de recursos e análise e interpretação de documentação técnica.

Nos contratos firmados após as licitações, deve ser previsto índice de reajuste de preços com data-base vinculada à data de realização do certame.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3144967](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3144967)

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2726)** Considerando a legislação que regulamenta a gestão e a fiscalização de contratos continuados, julgue o item que se segue.

Nos contratos de serviços contínuos, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra e for observado o interregno mínimo de um ano, o critério de reajustamento de preços será por repactuação.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia de Pesca e Aquicultura/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2727)** A respeito do acompanhamento da aplicação de recursos na fiscalização de obras e serviços, julgue o item subsequente.

O reajustamento contratual é utilizado para reposição das perdas inflacionárias, visando-se à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Arquivologia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2728)** De acordo com a Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir, referentes a licitações e contratos administrativos.

Os contratos administrativos devem ter a forma escrita, porém admite-se também sua forma eletrônica, sendo permitido conferir sigilo a seus termos aditivos, quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, nos termos da legislação que regula o acesso à informação.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2729)** No que se refere à responsabilidade civil do Estado, aos consórcios públicos, parcerias voluntárias e contratos com a administração pública, julgue o próximo item.

Nos contratos administrativos, devido à teoria da imprevisão, há obrigatoriedade de cláusula contratual de matriz de alocação de riscos, o que não gera implicações para a cláusula exorbitante do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos da administração pública.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Administração/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2730)** Julgue o próximo item, concernente às licitações e aos contratos administrativos.

A Lei n.º 14.133/2021 veda expressamente a forma eletrônica na celebração de contratos e de termos aditivos.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE RR)/PGE RR/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2731)** No que tange à Lei n.º 14.133/2021 — Lei de Licitações e Contratos Administrativos —, julgue o item subsequente.

Segundo estabelece a Lei n.º 14.133/2021, quando o licitante vencedor não contratar e os remanescentes não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pelo vencedor, caberá à administração declarar o processo deserto.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2641909](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2641909)

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/ Logística, Aquisições e Contratos/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2732)** Em relação à gestão e à fiscalização dos contratos administrativos, julgue o item a seguir.

É obrigatória à administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão contratual.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2716601](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2716601)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Sistemas de TI/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2733)** Com base no que dispõe a Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei n.º 14.133/2021), julgue o item a seguir.

A recusa, ainda que injustificada, do licitante vencedor em assinar o termo de contrato ou em retirar o instrumento equivalente não configura descumprimento contratual, razão por que é inviável a aplicação de penalidades.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2716602](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2716602)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Sistemas de TI/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2734)** Com base no que dispõe a Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei n.º 14.133/2021), julgue o item a seguir.

Em respeito aos princípios que regem a administração pública, em especial, o da publicidade e o da moralidade, é vedado, em qualquer hipótese, o sigilo dos contratos e termos aditivos.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1883997](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1883997)

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2735)** Julgue o próximo item, referentes a serviços públicos.

A aplicação da teoria da imprevisão para recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato está vinculada ao princípio da continuidade dos serviços públicos.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1937537](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1937537)

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Ciências Contábeis/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos.  
Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2736)** Julgue o item que se segue, no que se refere a contratos administrativos.

Contratos administrativos e termos aditivos poderão ser mantidos em sigilo quando isso for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1938105](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1938105)

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Engenharia Civil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos.  
Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2737)** Na execução do contrato de uma obra pública, licitada de acordo com a Lei n.º 14.133/2021, a data do orçamento de referência é janeiro de 2021; a última data de entrega de propostas ocorreu em dezembro de 2021; o contrato foi assinado em janeiro de 2022; e o prazo contratual para execução do objeto é de dez meses.

Tendo como referência as informações precedentes, julgue o item subsecutivo, de acordo com a legislação adotada na licitação.

Mantido o prazo de execução contratual, é dispensável cláusula de reajustamento.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1938131](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1938131)

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Engenharia Civil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos.  
Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2738)** No que se refere a fiscalização de obras rodoviárias, julgue o próximo item.

Sempre que compatível com o regime de execução, a medição será mensal em contratos de obras rodoviárias.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1972821](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1972821)

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Administrativo/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos.  
Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2739)** No que se refere à Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

A administração pública poderá convocar os demais licitantes para finalizar obra iniciada pela adjudicatária cujo contrato foi rescindido.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2029929](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2029929)

CEBRASPE (CESPE) - Eng (FUB)/FUB/Civil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos.  
Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2740)** Com relação à fiscalização e segurança do trabalho na execução de obras e serviços, e ao que estabelece a Lei de Licitações, julgue o item a seguir.

O início da execução de obras e serviços públicos está condicionado apenas à existência da respectiva ordem de autorização pela administração.



Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1718474](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1718474)

CEBRASPE (CESPE) - AFCFRE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2741)** Em relação ao que dispõe a Lei nº 14.133/2021 e aos conceitos referentes às licitações e aos contratos públicos, julgue o item a seguir.

Caso o licitante vencedor não assine o termo de contrato no prazo especificado, será permitido à administração convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1439160](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1439160)

CEBRASPE (CESPE) - ATCI NS (ME)/ME/Perfil Profissional 2/Direito/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2742)** Observadas as exigências administrativas que devem anteceder o contrato jurídico, determinado órgão da administração pública, em razão de reforma em seu edifício-sede, alugou o imóvel de Joana, o único localizado ao lado da sede e com preço acessível, pelo prazo de doze meses. Passados quatro meses, a obra foi concluída e o órgão público desocupou a propriedade e rescindiu o contrato unilateralmente, sob o argumento de que a finalidade do interesse público fora atingida, e sem considerar, portanto, a concordância de eventuais particulares prejudicados, o que frustrou os planos financeiros de Joana.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando as regras relacionadas aos atos e contratos administrativos e a legislação pertinente.

A relação contratual de Joana com o órgão público é classificada pela doutrina como contrato da administração que tem paralelo no direito privado, não se confundindo com ato administrativo, e pode impor punições aos agentes públicos que agem de modo ímprobo no trato da coisa pública.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1439163](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1439163)

CEBRASPE (CESPE) - ATCI NS (ME)/ME/Perfil Profissional 2/Direito/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2743)** Observadas as exigências administrativas que devem anteceder o contrato jurídico, determinado órgão da administração pública, em razão de reforma em seu edifício-sede, alugou o imóvel de Joana, o único localizado ao lado da sede e com preço acessível, pelo prazo de doze meses. Passados quatro meses, a obra foi concluída e o órgão público desocupou a propriedade e rescindiu o contrato unilateralmente, sob o argumento de que a finalidade do interesse público fora atingida, e sem considerar, portanto, a concordância de eventuais particulares prejudicados, o que frustrou os planos financeiros de Joana.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando as regras relacionadas aos atos e contratos administrativos e a legislação pertinente.

Manifestada a vontade da administração pública de desocupar a propriedade e rescindir o contrato com Joana, surge a álea administrativa que não tem finalidade de produzir efeitos jurídicos, mas pode ter consequências jurídicas, como o dever de indenizar, pela administração, de eventual dano causado a Joana.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1439164](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1439164)

CEBRASPE (CESPE) - ATCI NS (ME)/ME/Perfil Profissional 2/Direito/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos.  
Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2744)** Observadas as exigências administrativas que devem anteceder o contrato jurídico, determinado órgão da administração pública, em razão de reforma em seu edifício-sede, alugou o imóvel de Joana, o único localizado ao lado da sede e com preço acessível, pelo prazo de doze meses. Passados quatro meses, a obra foi concluída e o órgão público desocupou a propriedade e rescindiu o contrato unilateralmente, sob o argumento de que a finalidade do interesse público fora atingida, e sem considerar, portanto, a concordância de eventuais particulares prejudicados, o que frustrou os planos financeiros de Joana.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando as regras relacionadas aos atos e contratos administrativos e a legislação pertinente.

Dado o seu prejuízo financeiro e a frustração de suas expectativas com o rompimento do aluguel antes do prazo, causados pela administração pública, Joana poderá invocar a teoria do fato do príncipe.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

[www.tecconcursos.com.br/questoes/576870](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/576870)

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Infraestrutura/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos.  
Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2745)** Em razão de chuvas excepcionais que ocorreram durante a execução de uma obra pública pela construtora à qual foi adjudicado o respectivo contrato, as quais impactaram diretamente os serviços previstos para o período, a administração pública aceitou a justificativa de atraso apresentada pela contratada; porém, negou a esta o pedido de acréscimo remuneratório, alegando que tal negativa contribuiria para minimizar o prejuízo causado à administração pelo atraso da obra.

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

As chuvas são uma justificativa legal para a dilação de prazo de execução da obra, desde que devidamente comprovados a sua excepcionalidade e os seus impactos no cronograma.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

[www.tecconcursos.com.br/questoes/561944](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/561944)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos.  
Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

**2746)** Alguns meses após a assinatura de contrato de concessão de geração e transmissão de energia elétrica, a falta de chuvas comprometeu o nível dos reservatórios, o que deteriorou as condições de geração de energia, elevando os custos da concessionária. A agência reguladora promoveu, então, alterações tarifárias visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro firmado no contrato. Todavia, sem que houvesse culpa ou dolo da concessionária, o fornecimento do serviço passou a ser intermitente, o que provocou danos em eletrodomésticos de usuários de energia elétrica.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item que se segue.

A agência reguladora agiu ilegalmente: a falta de chuvas não constitui evento extraordinário ou imprevisível a ensejar o reequilíbrio econômico-financeiro firmado no contrato.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3339393](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3339393)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Desen (BDMG)/BDMG/Engenharia/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Garantias (arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021)

**2747)** Considerando o processo de licenciamento ambiental, as normas gerais de licitação e contratação de serviços e obras públicas e as disposições legais sobre parcerias público-privadas e sobre contratos de concessão de serviços públicos, julgue o próximo item.

A criação do seguro-garantia de execução contratual é fator que dificulta a participação de pequenas empresas em licitações

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3348443](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3348443)

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Garantias (arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021)

**2748)** A respeito dos aspectos pertinentes a licitações e contratos administrativos, julgue o item subsecutivo.

Em se tratando de contratação de obras, serviços ou fornecimentos, deverá ser prevista em edital a prestação de garantia, cuja modalidade deverá ser selecionada pelo contratado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3373547](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3373547)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Ciências Contábeis/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Garantias (arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021)

**2749)** No que se refere aos contratos administrativos, sua gestão e aos princípios a eles aplicáveis, julgue o item subsequente.

A garantia contratual destina-se, exclusivamente, ao ressarcimento da administração pública por eventuais prejuízos decorrentes da não execução dos serviços pela contratada.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3373562](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3373562)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Ciências Contábeis/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Garantias (arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021)

**2750)** No que se refere aos contratos administrativos, sua gestão e aos princípios a eles aplicáveis, julgue o item subsequente.

O licitante vencedor que optar por seguro-garantia terá o prazo mínimo de trinta dias para a prestação da garantia, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3437555](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3437555)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Administrativo, Suprimento, Manutenção e Serviços/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Garantias (arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021)

**2751)** Julgue o item a seguir, acerca de aquisições e contratos por empresas públicas.

Na contratação de serviço considerada de grande vulto, por envolver valor de R\$ 5.000.000, alta complexidade técnica e riscos financeiros elevados, poderá ser exigida garantia máxima de R\$ 250.000.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3597434](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3597434)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Administração/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Garantias (arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021)

**2752)** Determinado município brasileiro firmou contrato administrativo por escrito com uma construtora para a construção de nova unidade básica de saúde (UBS), no valor de R\$ 1,8 milhão de reais e prazo de execução de 12 meses. O contrato previa

cláusulas essenciais, tais como objeto claro e valor total, prazo de execução, condições de pagamento, cláusulas de alteração unilateral e rescisão administrativa, garantia contratual de 5% do valor contratado e previsão de sanções administrativas em caso de seu descumprimento.

Durante a execução da obra, a prefeitura manteve fiscalização técnica obrigatória, com emissão de relatórios mensais por engenheiro concursado. Contudo, após 8 meses, a construtora contratada reduziu o ritmo dos trabalhos e suspendeu parte dos serviços, sob a alegação de aumento inesperado de custos.

Verificado o descumprimento injustificado do cronograma, o gestor do contrato aplicou multa contratual de 5% e notificou a contratada sobre a possibilidade de rescisão unilateral do contrato. Sem solução amigável, a prefeitura rescindiu unilateralmente o contrato por inexecução e executou a garantia contratual.

Com base na situação hipotética apresentada e na legislação relacionada aos contratos administrativos, julgue o item a seguir.

A exigência contratual de garantia de 5% do valor da obra, como previsto no contrato da UBS, é permitida pela nova Lei de Licitações e Contratos, que estabelece limites máximos para se evitar excessiva onerosidade aos contratados.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2844411](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2844411)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil/2024  
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Garantias (arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021)  
**2753)** Com base nas disposições da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações, julgue o item que se segue.

Título de capitalização custeado por pagamento único e com resgate pelo valor total é uma modalidade prevista na prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2854624](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2854624)

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024  
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Garantias (arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021)  
**2754)** Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

O prazo de vigência da apólice do seguro -garantia não poderá ser superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2854630](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2854630)

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024  
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Garantias (arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021)  
**2755)** Com relação aos instrumentos previstos no Decreto n.º 11.531/2023, aos contratos administrativos regidos pela Lei n.º 14.133/2021 e sua aplicação subsidiária, julgue o item a seguir.

Cabe ao contratado optar por uma entre as quatro modalidades de garantia disponíveis, porém, na contratação de obras e serviços de engenharia, a administração pública pode exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2891155](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2891155)

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024  
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Garantias (arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021)

**2756)** No que se refere a licitação e contratação de obras públicas e serviços de engenharia, julgue o item a seguir.

Conforme estabelece a Lei n.º 14.133/2021, é obrigatória em obras de engenharia a exigência de garantias do licitante para assegurar a plena execução do objeto, expressas no edital e formalizadas no contrato.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3076084](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3076084)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Garantias (arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021)

**2757)** Acerca dos contratos administrativos de obras públicas, julgue o item que se segue.

É facultada à administração a possibilidade de que uma seguradora assuma a execução e a conclusão de uma obra pública, desde que prevista em edital a exigência de prestação de garantia na modalidade seguro-garantia.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3076174](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3076174)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Garantias (arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021)

**2758)** Julgue o item a seguir, com base na legislação pertinente à administração de contratos.

Nas contratações de obras de grande vulto, poderá ser exigida a prestação de garantia, em percentual equivalente a até 10% do valor inicial do contrato.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3144962](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3144962)

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Garantias (arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021)

**2759)** Considerando a legislação que regulamenta a gestão e a fiscalização de contratos continuados, julgue o item que se segue.

Nos contratos de execução continuada, não é permitida a substituição da apólice de seguro-garantia.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2638952](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2638952)

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Engenharia/Civil/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Garantias (arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021)

**2760)** Em relação à contratação de obras e serviços de engenharia, julgue o item a seguir.

Nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, poderá ser exigida a prestação de garantia, na modalidade seguro-garantia, com cláusula de retomada, em percentual equivalente a até 30% do valor inicial do contrato.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2641905](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2641905)

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/ Logística, Aquisições e Contratos/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Garantias (arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021)

**2761)** Em relação à gestão e à fiscalização dos contratos administrativos, julgue o item a seguir.

A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato e, quando em dinheiro, prescinde-se de atualização monetária.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1937541](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1937541)

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Ciências Contábeis/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Garantias (arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021)

**2762)** Julgue o item que se segue, no que se refere a contratos administrativos.

Se o edital de licitação exigir a prestação de garantia, o contratado poderá optar pelas modalidades de caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária, sendo vedado o oferecimento de garantia de outras espécies, como títulos da dívida pública.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1938047](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1938047)

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Engenharia Civil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Garantias (arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021)

**2763)** Julgue o próximo item, relativos a análise e interpretação de documentação técnica.

Nas contratações de obras, serviços e compras, o seguro garantia e a fiança bancária são as únicas opções do contratado para a prestação de garantia da proposta.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3188845](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3188845)

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alocação de Riscos (art. 103 da Lei nº 14.133/2021)

**2764)** Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue os itens subsequentes, a respeito de contratação de obras e serviços de engenharia.

A matriz de riscos é uma cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes, sendo obrigatória na contratação de todas as obras públicas.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2877443](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2877443)

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Tecnologia da Informação/Gestão de Contratos de TI/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Prerrogativas da Administração (art. 104 da Lei nº 14.133/2021)

**2765)** De acordo com as disposições da Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Uma das prerrogativas legalmente atribuídas à administração é a de modificar unilateralmente os contratos, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado, devendo as cláusulas econômico-financeiras ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2706436](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2706436)

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Prerrogativas da Administração (art. 104 da Lei nº 14.133/2021)

**2766)** No que diz respeito a licitações e contratos administrativos, julgue o item subsequente.

Para adequação às finalidades de interesse público, a administração poderá modificar ou extinguir unilateralmente o contrato celebrado com o licitante vencedor após regular processo licitatório, independentemente de previsão legal de casos específicos.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1970539](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1970539)

CEBRASPE (CESPE) - AAAJ (DP DF)/DP DF/Engenharia Civil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Prerrogativas da Administração (art. 104 da Lei nº 14.133/2021)

**2767)** Durante a execução de uma obra pública, o fiscal constatou que a contratada atrasou injustificadamente a execução de um serviço não crítico em uma semana, o que consumiu toda a folga total da atividade e implicou que esse serviço fosse executado e medido depois da data base de reajuste.

A respeito da situação hipotética precedente, julgue o item a seguir.

De acordo com a legislação vigente, a contratada está sujeita a penalidade por atraso de etapas, mesmo que as atividades atrasadas não sejam críticas.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3238386](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3238386)

CEBRASPE (CESPE) - GAAPC (PC DF)/PC DF/Analista de Informática/Banco de Dados/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Duração dos Contratos (arts. 105 a 114 da Lei nº 14.133/2021)

**2768)** Julgue o item a seguir, à luz do disposto na Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021).

Os contratos de prestação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação podem ter vigência máxima de 15 anos.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3296405](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3296405)

CEBRASPE (CESPE) - Comp (InoversaSul)/InoversaSul/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Duração dos Contratos (arts. 105 a 114 da Lei nº 14.133/2021)

**2769)** Com base nas disposições da Lei nº 14.133/2021, julgue o item a seguir.

A vigência da contratação de construção de uma escola é automaticamente prorrogada quando seu objeto não é concluído no prazo previsto no contrato; a contratação do serviço continuado de vigilância, por sua vez, não admite prorrogação automática.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3597368](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3597368)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Administração/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Duração dos Contratos (arts. 105 a 114 da Lei nº 14.133/2021)

**2770)** No que se refere a licitações públicas, julgue os item que se segue.

A administração pública pode formalizar em 2025 um contrato com vigência que dure até 2033 relativo à aquisição, por meio de dispensa de licitação, de um bem produzido no país que envolva, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3606583](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3606583)

CEBRASPE (CESPE) - OFA (TJ PA)/TJ PA/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Duração dos Contratos (arts. 105 a 114 da Lei nº 14.133/2021)

**2771)** No que concerne a licitações e contratos administrativos, julgue o item subsequente, com base na Lei nº 14.133/2021.

Admite-se a celebração de contratos administrativos com prazo indeterminado nos casos em que a administração pública seja usuária de serviço público oferecido em regime de monopólios.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2777407](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2777407)

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Infraestrutura de Tecnologia da Informação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Duração dos Contratos (arts. 105 a 114 da Lei nº 14.133/2021)

**2772)** Com base na Lei nº 14.133/2021, julgue o item subsequente, a respeito de contratações de TI.

Um contrato com dispensa de licitação poderá ter prazo de vigência de 10 anos, nas hipóteses previstas na referida lei.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2854629](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2854629)

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Duração dos Contratos (arts. 105 a 114 da Lei nº 14.133/2021)

**2773)** Com relação aos instrumentos previstos no Decreto nº 11.531/2023, aos contratos administrativos regidos pela Lei nº 14.133/2021 e sua aplicação subsidiária, julgue o item a seguir.

A vigência máxima do contrato para operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação é de 15 anos ao passo que é de 5 anos a vigência máxima do aluguel de equipamentos bem como a da utilização de programas de informática.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3074996](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3074996)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Duração dos Contratos (arts. 105 a 114 da Lei nº 14.133/2021)

**2774)** A respeito do processo licitatório na administração pública, da elaboração e da fiscalização de contratos administrativos, julgue o item a seguir, com base na Lei nº 14.133/2021.

A administração pública poderá celebrar contratos com prazo de até 10 anos, caso o objeto da contratação seja material de uso das Forças Armadas.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---



CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Duração dos Contratos (arts. 105 a 114 da Lei nº 14.133/2021)

**2775)** Considerando a legislação que regulamenta a gestão e a fiscalização de contratos continuados, julgue o item que se segue.

Respeitada a vigência máxima decenal, os contratos de serviços e fornecimentos contínuos podem ser prorrogados sucessivamente, desde que tal possibilidade seja prevista em edital e a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a administração pública.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Duração dos Contratos (arts. 105 a 114 da Lei nº 14.133/2021)

**2776)** Considerando a legislação que regulamenta a gestão e a fiscalização de contratos continuados, julgue o item que se segue.

A administração pública pode celebrar contratos com prazo de até 4 anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Duração dos Contratos (arts. 105 a 114 da Lei nº 14.133/2021)

**2777)** De acordo com a Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, julgue o item subsequente.

O contrato que previr a operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação poderá ter a vigência máxima de 10 anos.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Tecnologia da Informação e Comunicação/Suporte e Infraestrutura/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Duração dos Contratos (arts. 105 a 114 da Lei nº 14.133/2021)

**2778)** Julgue o item a seguir conforme a Lei nº 14.133/2021, que dispõe sobre licitações e contratos na administração pública.

A administração poderá celebrar, nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, contratos com prazo de até cinco anos, mas não poderá extinguir-los, mesmo quando entender que o contrato não mais lhe ofereça vantagem.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Ciências Contábeis/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Duração dos Contratos (arts. 105 a 114 da Lei nº 14.133/2021)

**2779)** Julgue o item que se segue, no que se refere a contratos administrativos.

Se constar no edital de licitação a possibilidade de prorrogação do contrato administrativo, o contratado terá direito líquido e certo à aludida prorrogação.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3832410](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3832410)

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

**2780)** A respeito de aspectos pertinentes à fiscalização de obras e serviços de engenharia, julgue o item que se segue.

Nas contratações de obras e serviços de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental for da administração pública, a licença prévia, quando cabível, deverá ser obtida após a publicação do edital e antes do início das obras pelo contratado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3313559](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3313559)

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Administração, Economia, Contabilidade ou Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

**2781)** Considerando as disposições da Lei nº 14.133/2021, julgue o próximo item, referente a contratos administrativos.

A fiscalização dos contratos administrativos é uma prerrogativa do poder público, por essa razão é vedada a contratação de terceiros para subsidiar os fiscais com informações atinentes a essa atribuição.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3373544](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3373544)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Ciências Contábeis/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

**2782)** No que se refere aos contratos administrativos, sua gestão e aos princípios a eles aplicáveis, julgue o item subsequente.

O gestor de contrato de obra ou serviço pode postergar a execução do objeto contratual em razão da posse de novo titular no órgão ou na entidade contratante.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3373557](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3373557)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Ciências Contábeis/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

**2783)** No que se refere aos contratos administrativos, sua gestão e aos princípios a eles aplicáveis, julgue o item subsequente.

Os órgãos de assessoramento jurídico da administração pública devem auxiliar o fiscal do contrato, dirimindo dúvidas dele e subsidiando-o com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

CEBRASPE (CESPE) - Tec (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Monitoramento Preditivo/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

**2784)** Em relação à modelagem de contratos de manutenção predial em empresa pública, à luz da legislação vigente, julgue o item a seguir.

É permitida a contratação de empresa terceirizada para alocação de postos de trabalho residentes, de dedicação exclusiva, voltados à prestação de serviços técnicos de manutenção predial.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Tec (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Monitoramento Preditivo/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

**2785)** Julgue o item a seguir, relativo a medições e formas de pagamento em contratos públicos de manutenção predial.

Para contratações de serviços de manutenção predial com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a fim de assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pelo contratado, a administração pública, mediante disposição em contrato, poderá, entre outras medidas, condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Administrativo, Suprimento, Manutenção e Serviços/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

**2786)** Acerca da gestão de contratos e convênios nas organizações públicas, julgue o item a seguir.

O fiscal do contrato deve informar a seus superiores, em até trinta dias, situação que demande decisão ou providência que ultrapasse sua competência, para a adoção das medidas convenientes.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Transferência de Tecnologia e Comunicação/Gestão de Instrumentos de Parcerias e Negócios/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

**2787)** Acerca de gestão e fiscalização de contratos administrativos, julgue o item a seguir.

Se, em determinado contrato no qual uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) é a contratante, for comprovado falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado em relação aos encargos trabalhistas e previdenciários resultantes da execução do contrato, então, em que se pese o contratado ser responsável pelos referidos encargos trabalhistas, nesse cenário a ICT poderá responder subsidiariamente pelos encargos trabalhistas.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Apoio Especializado/Suporte em Tecnologia da Informação/2025  
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

**2788)** Julgue o item subsequente, a respeito de gerenciamento de projetos, governança e gestão de riscos de TIC.

De acordo com a Lei nº 14.133/2021, no planejamento de contratações de TIC no Poder Judiciário, devem se consideradas a compatibilidade com o plano de contratações anual e a elaboração de estudos técnicos preliminares; no entanto, a designação de fiscal e gestor do contrato é facultativa, sujeitando-se à complexidade do objeto contratado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3450868](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3450868)

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025  
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

**2789)** A respeito da elaboração e fiscalização de contratos administrativos, julgue o item que se seguem.

Nos contratos de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas, o contratante pode exigir, mediante disposição em contrato ou em edital, contratação de seguro-garantia com cobertura para verbas rescisórias inadimplidas.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3450869](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3450869)

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025  
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

**2790)** A respeito da elaboração e fiscalização de contratos administrativos, julgue o item que se seguem.

A execução contratual deve ser acompanhada e fiscalizada por, no mínimo, três fiscais de contrato, especialmente designados conforme os requisitos legais aplicáveis.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3450871](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3450871)

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025  
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

**2791)** Julgue o item subsecutivo, a respeito de gestão de contratos administrativos.

Os eventos que exijam resolução e diligência que suplantem a competência do fiscal devem ser registrados e encaminhados ao gestor do contrato, para a adoção de medidas saneadoras.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3606581](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3606581)

CEBRASPE (CESPE) - OFA (TJ PA)/TJ PA/2025  
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

**2792)** No que concerne a licitações e contratos administrativos, julgue o item subsequente, com base na Lei nº 14.133/2021.

A administração pública responde subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2775683](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2775683)

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

**2793)** A respeito do procedimento licitatório e dos contratos decorrentes, julgue o item subsecutivo, relativo ao parcelamento do objeto, às sanções administrativas, à revogação, aos serviços com alocação de mão de obra, à alteração e ao orçamento base de referência.

Comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado, a administração responderá subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se o contrato for de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2844430](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2844430)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

**2794)** O edital relativo à construção de um prédio público contratada por empreitada por preço global limitava as subcontratações a 20% do valor do contrato, considerava como data-base de reajuste a data do orçamento de referência e previa, no projeto básico anexo, fundações em sapatas. Durante a construção, o responsável pela construtora fez os seguintes pleitos à fiscalização: autorização para aumentar o percentual de subcontratações; antecipação da data-base de reajuste; e mudança da solução de fundação.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsequente à luz da legislação vigente.

Como nas construções de prédios a quantidade de serviços a serem subcontratados é significativa, é justificável a ampliação do percentual de subcontratações previsto em edital.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2854644](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2854644)

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

**2795)** A respeito das características, da formalização, da fiscalização dos contratos administrativos e das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, julgue o item seguinte.

É vedado aos órgãos de controle interno prestar auxílio ao fiscal do contrato, sob pena de comprometer a segregação das funções de execução, fiscalização e controle da contratação.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2855167](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2855167)

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

**2796)** A respeito das características, da formalização, da fiscalização dos contratos administrativos e das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, julgue o item seguinte.

É permitida a contratação de empresa especializada para substituição do fiscal do contrato, desde que ela assuma a responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2855185](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2855185)

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

**2797)** No tocante aos contratos de terceirização e à contratação de bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC) pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação, julgue o item que se segue.

Nos serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a administração pública responderá de forma solidária pelos encargos previdenciários e de forma subsidiária pelos trabalhistas caso seja comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2875446](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2875446)

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

**2798)** No que se refere às compras no setor público, julgue o próximo item, relativo a objeto e edital de licitação.

Caso o objeto de licitação seja a execução de obras de engenharia, não é permitido que se proíba ou se limite, por meio do edital, a subcontratação dos serviços.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2877646](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2877646)

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Informática/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

**2799)** Julgue o próximo item, relativo à Lei n.º 14.133/2021 e à gestão e fiscalização de contratos de tecnologia da informação (TI).

Se determinado órgão, a fim de auxiliar o fiscal de um contrato, realizou a contratação de terceiros para subsidiar a fiscalização do contrato, então, com base na Lei n.º 14.133/2021, o terceiro contratado poderá exercer todas as atribuições conferidas ao fiscal do contrato.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2877650](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2877650)

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Informática/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

**2800)** Julgue o próximo item, relativo à Lei n.º 14.133/2021 e à gestão e fiscalização de contratos de tecnologia da informação (TI).

Considere que determinada licitação para entrega de serviços de TI tenha sido adjudicada à empresa Alfa e que esta, durante a execução do contrato, tenha subcontratado parte do serviço de TI à empresa Beta. Nessa situação, à luz da Lei n.º 14.133/2021, o gestor do contrato deverá comunicar à empresa Alfa que a subcontratação do serviço de TI foi ilegal, uma vez que a administração pública veda de forma absoluta a subcontratação de serviços.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---